

한국은행의 금융기관대출규정

제정 1994. 2. 17. 제4차 금통운위
 개정 1998. 4. 13. 제2차 금 통 위
 개정 1999. 8. 19. 제24차 금통위
 개정 2000. 4. 20. 제13차 금통위
 개정 2000. 6. 29. 제19차 금통위
 개정 2000. 9. 7. 제24차 금통위
 개정 2001. 1. 4. 제1차 금 통 위
 개정 2001. 6. 21. 제17차 금통위
 개정 2001. 12. 27. 제36차 금통위
 개정 2006. 5. 25. 제11차 금통위
 개정 2006. 10. 26. 제22차 금통위
 개정 2008. 1. 24. 제3차 금 통 위
 개정 2008. 10. 23. 제21차 금통위

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「한국은행법」 제28조제3호 및 제64조에 따른 한국은행의 금융기관에 대한 대출에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조의2(차입 금융기관의 의무) 이 규정에서 정한 대출을 신청하는 금융기관은 다음 각 호의 의무를 충실히 이행하여야 한다.

1. 통화신용정책 수행과 관련하여 금융통화위원회가 정한 제 규정 및 이의 시행을 위한 세칙 또는 지시의 준수
2. 한국은행이 대출결정을 위하여 금융기관에 요구하는 유동성사정, 여수신 등 자금조달·운용상황, 경영건전성 등 경영상황과 기타 대출실행을 위해 필요한 자료의 제출
3. 한국은행이 금융감독원에 요구한 차입 금융기관에 대한 검사 또는 공동검사의 수검

제2조(대출구분) 한국은행의 금융기관에 대한 대출은 다음과 같이 구분하여 운용한다.

1. 금융기관이 자금수급을 조정하는 데 필요한 자금을 지원하는 대출(이하 “자금조정대출”이라 한다)
2. 통화동향과 중소기업 및 지역 금융동향 등을 감안하여 정하는 한도 범위내에서 취급하는 대출(이하 “총액한도대출”이라 한다)
3. 금융기관이 지급 또는 결제하는데 필요한 일종의 일시적인 부족자금을 지원하는 대출(이하 “일중당좌대출”이라 한다)

제3조(대출형식) 자금조정대출 및 일중당좌대출의 형식은 「한국은행법」 제64조제1항제2호에 따른 증권담보대출로 하며, 총액한도대출의 형식은 「한국은행법」 제64조제1항제1호 및 제2호에 따른 어음채할인 또는 증권담보대출로 한다.

제4조(재할인 및 담보대출대상 증권) ① 자금조정대출 또는 일중당좌대출을 실행하기

위하여 담보로 취득하는 증권은 정부가 발행하였거나 원리금 상환을 보증한 채권 또는 한국은행 통화안정증권으로 한다.

② 총액한도대출을 실행하기 위하여 재할인 또는 담보로 취득하는 증권은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 증권으로 한다. 다만, 제1호부터 제3호까지의 신용증권은 한국은행이 취득한 날로부터 1년 이내에 만기가 도래하는 것이어야 한다.

1. 금융기관이 사업자등록증을 교부받은 기업의 영업활동에 관한 대출로 취득한 어음 등 신용증권. 다만, 금융기관과 금융기관이 아닌 자로서 금융업을 영위하는 자에 대한 대출로 취득한 어음 등 신용증권은 제외
2. 금융기관이 농산물, 임산물, 축산물, 수산물의 생산·가공에 관한 대출로 취득한 어음 등 신용증권
3. 금융기관이 정부대행기관에 대한 대출로 취득한 신용증권. 다만, 정부가 그 대출의 원리금 상환을 보증한 경우에 한함
4. 정부가 발행하였거나 원리금 상환을 보증한 채권
5. 한국은행 통화안정증권

제2장 자금조정대출

제5조(자금조정대출의 대상금융기관) 자금조정대출의 대상금융기관은 한국은행에 예금지급준비금을 예치하여야 하는 금융기관으로 한다.

제6조(자금조정대출의 제한) ① 금융통화위원회는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조에 따른 적기시정조치(요구 또는 명령에 한한다) 또는 「은행법」 제46조에 따른 조치를 받거나 그러한 조치를 받을 가능성이 현저한 것으로 인정되는 금융기관에 대하여 자금조정대출을 제한할 수 있다.

② 한국은행총재(이하 “총재”라 한다)는 제1항에 따라 자금조정대출이 제한되는 금융기관의 자본적정성, 자산건전성, 유동성사정 등의 개선상황을 점검한다.

제7조(자금조정대출의 대출기간) 자금조정대출의 대출기간은 1영업일로 한다.

제8조(자금조정대출의 대출조건 완화) 금융통화위원회는 지급결제시스템의 장애, 자연재해 등으로 금융시장이 기능을 정상적으로 수행하지 못하는 것으로 인정할 경우 다음 각호에 해당하는 조치를 취할 수 있다.

1. 제4조제2항제1호부터 제3호까지의 증권으로서 한국은행이 취득한 날로부터 1년 이내에 만기가 도래하는 증권을 자금조정대출의 담보로 취득할 수 있는 증권으로 인정
2. 1개월의 범위내에서 자금조정대출의 대출기간을 연장

제3장 총액한도대출

제9조(총액한도대출의 한도설정) 금융통화위원회는 통화동향과 중소기업 및 지역 금융동향 등을 감안하여 3개월마다 총액한도대출의 한도(이하 “총액한도”라 한다)를 정한다. 다만, 금융경제여건상 필요한 경우에는 3개월이 경과하기 전이라도 총액한도를 변경할 수 있다.

제10조(총액한도대출의 운용) ① 총재는 제9조에 따른 총액한도 범위내에서 매월 각 금

용기관별로 한도(이하 “금융기관별 총액한도”라 한다)를 배정할 수 있다. 다만, 총채는 지역간 균형발전을 위하여 총액한도의 일부를 별도로 구분하여 매월 한국은행 지역본부별로 한도(이하 “지역본부별 총액한도”라 한다)를 배정·운용할 수 있다.

② 총채는 총액한도의 10% 범위내에서 한도배정을 유보하여 필요시 운용할 수 있다.

제11조(금융기관별 총액한도) 금융기관별 총액한도는 각 금융기관의 기업구매자금대출, 전자방식 외상매출채권담보대출, 무역금융의 취급실적 및 그 밖에 총채가 정하는 금융기관 자금운용 실적을 고려하여 정한다.

제12조(지역본부별 총액한도) 지역본부별 총액한도는 한국은행 각 지역본부의 담당지역 내에 소재하는 금융기관이 취급한 지방소재 중소기업에 대한 대출실적 및 지역별 경제사정 등을 고려하여 정한다.

제13조(총액한도대출의 대출기간) 총액한도대출의 대출기간은 3개월 이내로 한다.

제4장 일중당좌대출

제14조(일중당좌대출의 대상금융기관) 일중당좌대출의 대상금융기관은 한국은행에 예금지급준비금을 예치하고 한국은행 금융결제망(이하 “한은금융망”이라 한다)에 가입한 금융기관으로 한다.

제15조(일중당좌대출의 상환마감시각) 금융기관은 총채가 정하는 한은금융망의 일중당좌대출 상환을 위한 자금이체 종료시각까지 그 날 차입한 일중당좌대출을 상환하여야 한다.

제16조(일중당좌대출의 미상환금액에 대한 처리 등) ① 금융기관이 제15조에 따른 상환마감시각까지 일중당좌대출을 상환하지 못한 때에는 그 미상환금액을 자금조정대출로 전환한다.
② 총채는 제6조제1항에 따라 자금조정대출이 제한되는 금융기관에 대하여 일중당좌대출의 이용을 제한할 수 있다.

제17조(일중당좌대출에 대한 이자징수) ① 금융기관 자기자본의 일정비율을 초과하는 일중당좌대출에 대하여는 이자를 징수한다.

② 제1항에 따른 금융기관 자기자본의 일정 비율, 이자징수대상 일중당좌대출의 규모산정, 금융기관 자기자본의 산출기준일 및 적용기간 등 세부사항은 총채가 정한다.

제6장 보칙

제18조(자료제출) 금융기관은 총채가 정하는 바에 따라 이 규정의 시행에 필요한 자료 등을 제출하여야 한다.

제19조(제재) ① 이 규정 및 이의 시행을 위한 세칙 또는 지시를 위반하는 금융기관에 대하여는 재할인 및 대출을 제한 또는 거절하거나 대출에 대하여 한국은행 자금조정대출의 이율에 1% 포인트를 더한 금리를 적용하는 등 제재조치를 취할 수 있다.

② 제1항에 따른 대출한도 감축 또는 기존대출금 회수 등 재할인 및 대출에 대한 제한은 총채가 정한다.

제20조(금융통화위원회에 대한 보고) 총채는 이 규정에 의한 대출운용실적은 매월, 금융기관에 대한 제재 결과는 매분기마다 금융통화위원회에 보고하여야 한다.

제21조(위임) 이 규정의 시행에 필요한 세부사항은 총재가 정한다.

부 칙 <1994. 2. 17.>

제1조(시행일) 이 규정은 1994. 3. 15부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 규정의 시행과 동시에 「상업어음제한취급규정」, 「무역금융규정」, 「방위산업 지원금융규정」, 「한국은행의 기타어음 등 증권담보대출취급규정」 및 「수출산업 및 수입대체 소재·부품산업 시설자금대출취급규정」은 폐지한다.

제3조(타규정과의 관계) 「한국은행의 농수축산어음담보대출 취급규정」에 의거 취급하는 대출은 이 규정을 적용하지 아니한다.

제4조(경과조치) ① 이 규정 시행일전에 한국은행이 「상업어음제한취급규정」에 의거 취급한 상업어음제한인, 「무역금융규정」에 의거 취급한 무역어음담보대출, 「한국은행의 기타어음 등 증권담보대출 취급규정」에 의거 취급한 중소기업·부품산업 운전자금 및 지방중소기업자금관련 대출은 이 규정에 의하여 취급된 것으로 본다.

② 이 규정 시행일전에 금융기관이 취급한 대출(시설자금 대출의 경우 기대출승인분 포함)과 관련한 한국은행의 대출중 제1항의 대출을 제외한 대출에 대하여는 종전 규정을 적용한다.

부 칙 <1998. 4. 13.>

제1조(시행일) 이 규정은 1998. 4. 15부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 규정의 시행과 동시에 「금융기관의 건설 및 기타 용역에 관한 대출중 한국은행의 여신대상 결정」(1994.2.17 제4차 금통운위의결)은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 규정 및 「한국은행의 농수축산어음담보대출 취급규정」에 의한 대출 이외에 종전 한국은행법 제69조 제2호에 의거 이 규정 시행전에 실행된 대출에 대하여도 이 규정 시행일 이후에는 제7조를 적용한다.

부 칙 <1999. 8. 19.>

제1조(시행일) 이 규정은 1999년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 규정의 시행과 동시에 「한국은행의 농수축산어음담보대출 취급규정」(1986.7.10, 제18차 금융통화운영위원회 제정)은 폐지한다.

부 칙 <2000. 4. 20.>

이 규정은 2000년 5월 22일부터 시행한다.

부 칙 <2000. 6. 29.>

① 이 규정은 2000년 6월 29일부터 시행한다.

② 이 규정 개정후 최초로 개시하는 유동성대출의 한도운용기간은 제5조의 규정에 불구하고 2개월로 한다.

부 칙 <2000. 9. 7.>

이 규정은 2000년 9월 30일부터 시행한다.

부 칙 〈2001. 1. 4.〉

이 규정은 2001년 2월 12일부터 시행한다.

부 칙 〈2001. 6. 21.〉

이 규정은 2001년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2001. 12. 27.〉

이 규정은 2002년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2006. 5. 25.〉

이 규정은 2006년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2006. 10. 26.〉

이 규정은 2007년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2008. 1. 24.〉

① (시행일) 이 규정은 2008년 3월 7일부터 시행한다.

② (경과조치) 이 규정 시행 전에 취급된 대출에 대하여는 종전 규정을 적용한다.

부 칙 〈2008. 10. 23.〉

이 규정은 2008년 11월 3일부터 시행한다.